

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2515/2531

สหกรณ์นิคม ท่า ยาง จำกัด
นาง บัว ขำ ชื่น
นาย ชูชาติ ขำ ชื่น กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 681, มาตรา 1490

ป.วิ.พ. มาตรา 287

การที่จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันกับโจทก์เพื่อการปฏิบัติงานและเพื่อความเสียหายอันเกิดจากจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นบุตรทำงานกับโจทก์ โดยที่ผู้ร้องผู้เป็นมารดาของจำเลยที่ 1 และเป็นภริยาของจำเลยที่ 2 ไม่คัดค้าน แต่ผู้ร้องมิได้เป็นคู่สัญญาหรือยินยอมด้วย กรณีเป็นการเฉพาะตัวของจำเลยที่ 2 ผู้ค้ำประกันโดยตรง ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการอันจำเป็นในครอบครัว หรือเกี่ยวข้องกับสินสมรสหรือเกิดจากการงานที่ผู้ร้องกับจำเลยที่ 2 ทำด้วยกัน จึงไม่เป็นหนี้ร่วมตามนัยมาตรา 1490 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ร้องไม่ต้องผูกพันในมูลหนี้เรียกทรัพย์คืนและค้ำประกันที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 2 และมีสิทธิร้องขอคืนส่วนในที่พิพาททั้งหนึ่งในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 287.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ละเมิดและผิดสัญญาค้ำประกัน ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงิน 170,658.73 บาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียม ต่อมาจำเลยไม่ยอมชำระหนี้ตามคำ

พิพากษาดังกล่าว โจทก์ขอให้บังคับคดีและนำยึดที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 7 ไร่ 4 ตารางวา ตามโฉนดเลขที่ 17384 ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ของจำเลยที่ 2

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ 2 ทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดเป็นทรัพย์สินที่ผู้ร้องมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ร่วมอยู่กึ่งหนึ่งและเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ร้อง ผู้ร้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีขอให้ศาลมีคำสั่งงดการขายทอดตลาดทรัพย์สินและอนุญาตให้กันส่วนของผู้ร้องกึ่งหนึ่งในทรัพย์สินที่ยึด

โจทก์ให้การว่า ทรัพย์สินพิพาทที่โจทก์นำยึดเป็นทรัพย์สินที่ผู้ร้องและจำเลยที่ 2 หาได้ร่วมกัน มูลหนี้ตามฟ้องผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจในการก่อให้เกิดขึ้น ผู้ร้องจะต้องร่วมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิร้องขอกันส่วนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาท ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้กันเงินกึ่งหนึ่งที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดให้แก่ผู้ร้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในคดีคงฟังได้เพียงว่าจำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันต่อโจทก์เพื่อการปฏิบัติงาน และเพื่อความเสียหายอันเกิดจากจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นบุตรทำงานกับโจทก์ โดยผู้ร้องผู้เป็นมารดาและภริยาจำเลยที่ 1 ที่ 2 ตามลำดับ ไม่คัดค้าน เมื่อจำเลยที่ 2 สามิผู้ร้องทำสัญญาค้ำประกันต่อโจทก์ โดยไม่ปรากฏว่าผู้

ร้องร่วมเป็นคู่สัญญา หรือยินยอมด้วยทั้งการคำประกันก็เป็นการเฉพาะตัวของผู้คำ
ประกันโดยตรงไม่เกี่ยวข้องกับกิจการอันจำเป็นในครอบครัว หรือเกี่ยวข้องกับสิน
สมรสหรือเกิดจากการงานซึ่งผู้ร้องกับจำเลยที่ 2 ทำด้วยกันไม่เป็นหนี้ร่วมระหว่างผู้
ร้องกับจำเลยที่ 2 ตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
1490 ผู้ร้องจึงไม่ต้องผูกพันในมูลหนี้เรียกทรัพย์สินและคำประกันที่โจทก์ฟ้องจำเลย
ที่ 1 ที่ 2 และมีสิทธิร้องขอในส่วนในที่พิพาทกึ่งหนึ่งซึ่งผู้ร้องมีส่วนในฐานะผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ร่วม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 287 ศาลฎีกา
เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(อากาศ บำรุงชีพ-เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ